

1501598-97.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JULIOBES HERMINIO DE CAMARGO NETO e outro

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

JULIOBES HERMINIO DE CAMARGO NETO e FERNANDO ALVES DOS SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501598-97.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 21 de junho de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501598-97.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JULIOBES HERMINIO DE CAMARGO NETO e outro

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

JULIOBES HERMINIO DE CAMARGO NETO e FERNANDO ALVES DOS SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, no dia 1 de julho de 2021, por volta das 17h15min., na Rua Augusto Maia, n. 267, bairro Torres de São José, nesta cidade e comarca de Jundiaí, o adolescente Kauan Gustavo de Oliveira da Silva, qualificado nos autos, estaria trazendo consigo, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 63 (sessenta e três) tubetes de cocaína e 68 (sessenta e oito) tubetes de crack. Ademais, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados, em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam prestado auxílio moral e material ao adolescente Kauan Gustavo de Oliveira da Silva, atuando como "olheiros", fazendo a sua segurança e observando a movimentação no local, com o fim de alertá-lo sobre a chegada de policiais. Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram pessoalmente citados e apresentaram defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento. Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela improcedência da ação penal, absolvendo-se os réus nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A Defesa de ambos os acusados ratificaram a manifestação do Ministério Público.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal de tráfico de drogas restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 23, laudo pericial de fls. 134/136, laudo de exame químico toxicológico de fls. 131/133, que resultaram positivo para crack e cocaína, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, todas consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência. Já no tocante à autoria, verifica-se que o acusado Fernando, em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que é dependente químico e estava usando entorpecentes quando de sua abordagem. Ademais, negou conhecer o corréu Juliobes, afirmando que ele estava nas proximidades, mas não o viu com rádio comunicador. O corréu Juliobes não foi interrogado em juízo, haja vista não ter comparecido à audiência, razão pela qual foi decretada sua revelia. Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal é improcedente. Ouvidos em juízo, as testemunhas comuns Samuel Mota Moura da Silva e Murilo de Aguiar Gadelha, respectivamente policial civil e guarda municipal, não souberam indicar com qual dos acusados foi encontrado rádio comunicador ou confirmar se eles atuavam em conjunto com o adolescente Kauan Gustavo Oliveira da Silva, com quem foram encontrados o entorpecente e o dinheiro apreendidos. Dessa forma, os indícios que autorizaram o recebimento da denúncia não se converteram em prova efetiva da responsabilidade dos acusados pelo crime que lhes é imputado. Com efeito, não se produziu nos autos prova apta a, validamente, ensejar a prolação de um decreto condenatório com a necessária certeza que a drástica medida requer, motivo pelo qual a absolvição dos réus é medida que se impõe. Com efeito, por mais uma vez, policiais militares procederam de forma amadorística e, por tal, impossibilitam a procedência de uma ação penal voltada para a punição de pessoa envolvida com o odioso comércio.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para ABSOLVER JULIOBES HERMINIO DE CAMARGO NETO e FERNANDO ALVES DOS SANTOS, qualificados nos autos, da imputação de infringência ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, o que faço com fundamento no disposto do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tudo conforme fundamentação acima.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Liberem-se os valores apreendidos (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) em favor das entidades assistenciais cadastradas, a rigor do disposto na Resolução nº 154/2012 do CNJ, uma vez que não há provas de sua propriedade ou origem lícita.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e as comunicações

necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA